

1526877-63.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006). TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO. CONECTIVOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1526877-63.2021.8.26.0228 - Controle 2021/001409

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO BATISTA RODRIGUES

Vítima:

Saúde Pública

Data da Audiência:

26/01/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 26 de janeiro de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência virtual, realizada desta forma em razão da atual pandemia de Covid-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, nos termos do Comunicado CG 284/20, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). ALINE APARECIDA HOLTZ AMBAR; o réu FABIANO BATISTA RODRIGUES, e seu Defensor, Dr. VANDERLEI LIMA SILVA, OAB/SP nº 196.983.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais civis Rodolfo e Edival. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, salientando a primariedade do réu, a qual foi gravada.

Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a absolvição a

improcedência da ação, e em caso de condenação, aplicação da pena-base no mínimo e substituição da pena privativa por restritivas de direitos, a qual foi gravada. A seguir, pelo(a) MMª. Juiz(a) foi dito:

VISTOS.

FABIANO BATISTA RODRIGUES foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 04 de novembro de 2021, por volta das 06h00min, em imóvel situado na Praça Marechal Deodoro, nº 60, apto. 26, Santa Cecília, São Paulo/SP, guardava e mantinha em depósito, para fins de comércio, 31 (trinta e uma) porções de cocaína, com peso líquido de 29,5g; 01 (uma) porção de haxixe, com peso líquido de 20,1g; 02 (duas) porções de maconha, com peso líquido de 7,3g; e 05 (cinco) folhas borrifadas com ketamina, substância conhecida como "K4", com peso líquido de 63,2g, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com autorização legal e regulamentar.

O réu foi regularmente notificado (fls. 101), ofereceu defesa prévia (fls. 113/114) e a denúncia foi recebida em 25/01/2022.

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais civis Rodolfo e Edival. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição do réu.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Rodolfo declarou que realizavam operação e atendendo mandado de busca no local dos fatos. Entraram e encontraram FABIANO, esposa e 2 crianças. Indagado se havia algo de ilícito, o réu afirmou que no guarda-roupas havia drogas, onde havia haxixe, maconha e cocaína, além de folhas com algo químico. O réu afirmou que as drogas eram para consumo. Não participou da fase de escuta telefônica, que foi realizada por outra equipe.

O policial Edival, relatou que realizavam cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram até a residência do réu e no local encontraram entorpecentes. Foram encontrados alguns invólucros de cocaína, folhas brancas que são jogadas líquidos e duas porções de maconha, nada em grande quantidade. Indagado o réu afirmou que eram para seu consumo. Não participou da fase de escuta telefônica, apenas cumpriram o mandado de busca.

Ao ser interrogado, o réu FABIANO afirmou que já foi processado. Trabalha vendendo roupas e com sua irmã. Mora com sua esposa e filhos. Sobre os fatos, afirmou ser usuário de drogas desde os 17 anos, usando maconha e cocaína. Confessou que por vezes comprava drogas e quando seus amigos pediam vendia para eles. As drogas encontradas em sua casa eram para seu uso. Havia maconha, haxixe, 30 porções de pó e folhas de k4.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que realizavam cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do acusado e no interior de um guarda-roupa localizaram 31 (trinta e uma) porções de cocaína, 01 (uma) porção de haxixe, 02 (duas) porções de maconha, e 05 (cinco) folhas borrifadas com ketamina, substância conhecida como "K4".

Ressalto que os policiais não tinham inimizado ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos

policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

Além disso, o réu confessou a prática do delito, afirmando que armazenava as drogas em sua residência para seu uso e que quando solicitado por seus amigos as vendia, de forma que está devidamente configurado o crime de tráfico de drogas.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 17/18) e laudo pericial (97/99), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na primeira fase, considerando que as condições são normais para a espécie, fixo a pena base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que o réu é primário e confessou a prática do delito, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que o réu primário, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, por ter sido condenado pelo tráfico privilegiado, pela confissão e pelo tempo de prisão provisória cumprido no regime fechado, substituo sua pena por privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO. ADMISSIBILIDADE.

DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO).

PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HIPÓTESES DE

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006).

TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME NÃO HEDIONDO.

CONSECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS

TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA. ESTUDO DO

INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO REITERADO

PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA JURÍDICA

E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE PUNITIVA.

PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA

PENA. PROPORCIONALIDADE [...]11. A individualização da sanção penal (alçada a

direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se

limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta

também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o

Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de

reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias

forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também

substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44

do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do

crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se

costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por

tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de

circunstâncias desfavoráveis.[...] (HC 596.603, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

Sexta Turma, STJ).

O réu poderá apelar em liberdade, considerando a pena e regime fixados, bem como por não estarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu FABIANO BATISTA RODRIGUES a 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Publicada em audiência.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

Pelo Ministério Público, Defesa e Réu foi dito que NÃO desejam recorrer. Assim, certifico o trânsito em julgado da presente sentença.

Lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.